



Willensvollstreckung bei Nacherbeneinsetzung

Marc'Antonio Iten¹

Nacherben einzusetzen ist ein vielseitiges Instrument, das bei der Nachlassplanung einen grossen Gestaltungsspielraum eröffnet, aber auch mit einigen Stolpersteinen verbunden ist. Eine Nacherbeneinsetzung korrekt abzuwickeln, ist eine komplexe Aufgabe. Darum kann es sich lohnen, professionelle Willensvollstrecker damit zu beauftragen. Die Erbschaft rechtzeitig und vollständig an die Nacherben auszuliefern, gehört zum Aufgabenbereich einer Willensvollstreckerin. Wer Nacherben einsetzt, kann das Willensvollstreckermandat freier gestalten als bei einer herkömmlichen Erbfolge. Wie lässt sich ein reibungsloser Übergang der Erbschaft von den Vorerben auf die Nacherben sicherstellen? Dieser Beitrag ist ein praxisorientierter Leitfaden für Willensvollstreckerinnen und Willensvollstrecker. Er baut auf dem Fünf-Phasen-Modell für Willensvollstreckungen auf.²

Inhaltsverzeichnis

- I. Willensvollstreckung**
 - 1. Auftrag und Verantwortlichkeit
 - 2. Exklusive Nachlassverwaltung
 - 3. Dauer
 - 4. Fünf-Phasen-Modell
- II. Nacherbeneinsetzung**
 - 1. Vorerben
 - 2. Nacherben
 - 3. Nacherbeneinsetzung auf den Überrest
 - 4. Willensvollstreckung in drei Etappen
- III. Willensvollstreckung bei Nacherbeneinsetzung**
 - 1. **Etappe 1: Vorerbfall**
 - 1.1 Vorbereitung zu Lebzeiten der Erblasser
 - 1.2 Sofortmassnahmen nach dem Tod der Erblasser
 - 1.3 Inventarisierung des Nachlassvermögens
 - 1.4 Verwaltung der Erbschaft
 - 1.5 Vollzug der Erbteilung (Zuweisung an Vorerben)
 - 2. **Etappe 2: Sistierung**
 - 3. **Etappe 3: Nacherbfall**
 - 3.1 Vorbereitung zu Lebzeiten der Erblasser
 - 3.2 Sofortmassnahmen im Nacherbfall
 - 3.3 Inventarisierung des Nachlassvermögens (Aussonderung)
 - 3.4 Verwaltung der Erbschaft (Zuführung und Verwaltung)
 - 3.5 Vollzug der Erbteilung (Zuweisung an Nacherben)

IV. Modifikationen und Empfehlungen

- 1. Rubrik «Vorerbschaft»
- 2. Informations- und Kontrollrechte
- 3. Verbrauchsrecht
- 4. Verwaltungsvollstreckung
- 5. Anmerkung der Willensvollstreckung im Grundbuch
- 6. Identische Willensvollstrecker

I. Willensvollstreckung

Das Schweizer ZGB regelt die Willensvollstreckung in Art. 517 und 518. Gemäss Art. 518 Abs. 2 ZGB müssen Willensvollstrecker den Willen der Erblasser vertreten. Das Ziel jeder Willensvollstreckung ist die Erbteilung. Daraus ergeben sich die beiden wichtigsten Aufgaben eines Willensvollstreckers: rasch die Handlungsfähigkeit der Erbgemeinschaft zu gewährleisten und die Erbschaft auf die berechtigten Erben zu überführen, sobald sich diese über die Teilung geeinigt haben (Erbteilungsvertrag) oder ein rechtskräftiges Teilungsurteil vorliegt.

- ¹ Dr. iur., Dr. Iten, Dudli + Partner Steuerberatung und Treuhand AG, Zürich (www.idp-treuhand.ch). Dieser Aufsatz basiert auf dem gleichnamigen Referat, welches der Autor am Schulthess Forum Erbrecht 2024 am 19.3.2024 in Zürich gehalten hat.
- ² ITEN MARC'ANTONIO, Die Willensvollstreckung in fünf Phasen, Zürich 2019 (zit. Willensvollstreckung).